

제주국제자유도시개발센터 상임감사

개 선 요 구

제 목 : 외부강의 등 사례금 상한액 기준 부적정

관계기관 : (주)해울 사무국

내 용

(주)해울은 「(주)해울 임직원 행동강령」을 2013.10.23. 제정하여, 임직원이 외부강의·회의 등을 할 때 받을 수 있는 대가의 상한액 기준을 정하여 운영하고 있다.

국민권익위원회에서는 공직자 등¹⁾에 대한 부정청탁 및 공직자 등의 금품 등의 수수를 금지함으로써 공직자 등의 공정한 직무수행을 보장하고 공공기관에 대한 국민의 신뢰를 확보하는 것을 목적으로 하는 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 “청탁금지법”)을 2016. 9. 28.부터 시행하고 있다.

「청탁금지법」 제10조(외부강의등의 사례금 수수제한) 제1항에서 공직자 등은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등의 대가로서 대통령령으로 정하는 금액을 초과하는 사례금을 받아서는 안된다고 규정하고 있다.

그러나 「(주)해울 임직원 행동강령」 제20조(외부강의·회의 등의 신고)에서 정하는 외부강의·회의등의 대가는 아래와 같이 「청탁금지법」에서

1) 청탁금지법 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "공공기관"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기관·단체를 말한다.
다. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 기관
2. "공직자등"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공직자 또는 공적 업무 종사자를 말한다.
나. 제1호나목 및 다목에 따른 공직유관단체 및 기관의 장과 그 임직원

정하는 기준과 상이하게 되어있다.

[표] 외부강의등 사례금 상한액 기준

구분		기준	대표이사	임원	그 외 직원	
					2급 이상	3급 이하
상한액	1시간	청탁금지법	40만원	30만원	20만원	
		(주)해울 규정	40만원	30만원	23만원	12만원
	1시간 초과 시	청탁금지법	20만원	15만원	10만원	
		(주)해울 규정	30만원	20만원	12만원	10만원

그 결과, 「(주)해울 임직원 행동강령」에서 정한 외부강의·회의 등에서 사례금을 받을 경우 「청탁금지법」에 정한 사례금 상한액을 초과하여 수령할 우려가 있다.

【조치할 사항】 (주)해울 대표이사는

「청탁금지법」을 반영하여, 「(주)해울 임직원 행동강령」 제20조의 외부 강의·회의 등의 대가 상한액 기준을 개정하도록 하시기 바랍니다.

[개선 : (주)해울 사무국]